

Fortaleza - CE, 30 de junho de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026 – DIRECIONADA À NEOENERGIA PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
ASSUNTO: Cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto
UNIDADE CONSUMIDORA: 7133320

O município de Ribeirão-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.343.910/0001-93, com sede administrativa situada à Praça Estácio Coimbra, 359, Centro, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Ana Carolina Coelho Jordão, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem à presença de V. Sas., requerer o que se segue:

DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. Em resposta a reclamação nº 003/2026 (Protocolo nº 1805222090), no qual se pleiteava o correto enquadramento da Unidade Consumidora (UC) nº 7133320 na subclasse B4a – Iluminação Pública, a concessionária informou que a referida UC já se encontra devidamente classificada na referida tarifa.
2. O reconhecimento técnico e administrativo por parte da distribuidora acerca do enquadramento em Iluminação Pública torna incontroversa a natureza da carga e a destinação da energia elétrica na unidade, qual seja, o atendimento estrito a áreas públicas de lazer e esporte de livre acesso.
3. Contudo, a mera informação de que a unidade "já se encontra classificada" na subclasse IP omite fato primordial ao direito do consumidor: a data exata em que tal alteração cadastral foi efetivada e se houve a devida apuração e devolução dos valores faturados incorretamente no período pretérito.
4. Conforme preconiza a regulação vigente da ANEEL, o reconhecimento do enquadramento incorreto atrai a obrigação imediata e compulsória da distribuidora de restituir os valores cobrados a maior durante todo o período em que a classificação inadequada persistiu, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária.
5. Ademais, o direito à restituição retroativa observa o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme pacificado pelo Despacho nº 2.006/2024 da ANEEL e fulcrado no art. 205 do Código Civil Brasileiro, devendo a devolução ocorrer em dobro, acrescida de atualização monetária pelo IPCA e juros de mora, haja vista a ausência de enquadramento tempestivo por parte da concessionária.

DOS PEDIDOS

1. Diante do exposto, e considerando o reconhecimento administrativo do enquadramento da UC na subclasse IP, requer que a Concessionária:
 - (a) Apresente formalmente o histórico cadastral da UC nº 7133320, indicando de forma clara a data exata em que foi realizada a alteração para a tarifa B4a – Iluminação Pública.
 - (b) Informe de maneira expressa se já foi realizada, de ofício, a compensação financeira pelos períodos em que a tarifação errada foi aplicada na unidade consumidora.

- (c) Caso a compensação já tenha sido realizada, requer o envio imediato do respectivo memorial de cálculo detalhado do passivo, bem como do comprovante de crédito ou ordem de pagamento emitida em favor do Município.
- (d) Caso a compensação retroativa não tenha sido efetuada, requer que a distribuidora proceda com a imediata apuração e devolução de todos os valores cobrados a maior relativos aos últimos 10 (dez) anos antecedentes ao correto enquadramento, em observância ao art. 205 do Código Civil e ao Despacho nº 2.006 da ANEEL.
- (e) Que a referida devolução dos valores retroativos seja feita em dobro, atualizada monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora de 1% ao mês calculados *pro rata die*, conforme determina a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.
- (f) Proceda com a devolução do valor integral apurado por meio de depósito bancário na conta corrente do Município, nos termos do § 7º do art. 323 da REN nº 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado desta reclamação por meio de e-mail institucional.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município